

1500165-87.2020.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101595/2020 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 11100637 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

764/20/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2101595 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500165-87.2020.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-87.2020.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101595/2020 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 11100637 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

764/20/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2101595 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 764/20/505

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE GOMES BARBOSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

Em cumprimento ao determinado na decisão proferida no HC n.º 211.620/SP, procedo a nova dosimetria da pena do paciente ANDRÉ GOMES BARBOSA.

"Quanto ao réu ANDRÉ, em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a aplicação ao caso concreto da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Considera-se que o réu transportava 98.953 gramas de maconha, que, se chegassem ao seu destino, causariam a desgraça de tantas famílias em razão do vício de seus membros.

Embora o réu não possa ser qualificado como líder, para fins de incidência da agravante em segunda fase, a prova oral permite concluir que era o organizador da operação de transporte da substância entorpecente.

A ausência de prova do cancelamento da remoção do paciente permite afirmar que essa remoção jamais foi cogitada, tendo a ambulância sido utilizada exclusivamente como alibi, com a intenção de não levantar suspeitas durante o trajeto, o que não se revelou eficaz em razão do diligente trabalho policial.

A corroborar essa conclusão, nenhum dos réus referiu onde o paciente seria pego e aonde seria levado, assim como tampouco ANDRÉ revelou o nome do seu contratante e tampouco comprovou a ligação telefônica que teria cancelado a remoção.

Considera-se também a conduta do réu assim que o veículo foi parado por ordem policial – de ter afirmado ao policial rodoviário federal, como narrado por esse, "Steve, é uma ambulância" –, o que por si demonstra a sua ousadia e permite afirmar que não se tratava da primeira operação que fazia mediante o uso dissimulado da ambulância para o transporte de substâncias entorpecentes.

Tais fatos significam sem dúvida que, ao menos para o caso concreto, o réu se envolveu com traficantes de grande porte, o que por si enseja o reconhecimento de que a aplicação da causa de diminuição da pena não caracterizaria medida de política criminal, mas sim estímulo à continuidade de sua conduta delitiva, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal.

I - CONDENO:

I.1 - O réu ANDRÉ GOMES BARBOSA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS), calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido."

No mais, fica mantida a sentença como prolatada.

Int.

Ourinhos, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA